NOTA DE CONTEXTO NORMATIVO

Nota de contexto normativo elaborada pela coordenação do curso. Delimita o direito vigente no universo do caso, sem interpretá-lo.

1. MARCO FEDERAL

Regem a concessão administrativa a Lei nº 11.079, de 2004 (parcerias público-privadas), a Lei nº 8.987, de 1995 (concessões, aplicável subsidiariamente), a Lei nº 8.666, de 1993 (licitações, aplicável residualmente aos contratos celebrados sob sua vigência), a Lei nº 11.445, de 2007 (diretrizes nacionais do saneamento básico) e a Lei nº 9.307, de 1996 (arbitragem), com as alterações da Lei nº 13.129, de 2015, que expressamente admite a arbitragem pela administração pública direta e indireta.

2. MARCO ESTADUAL E MUNICIPAL DO UNIVERSO

No Estado do Jacarandá: Lei Complementar Estadual nº 388, de 2009 (programa estadual de parcerias); Decreto Estadual nº 4.910, de 2020 (arbitragem nos contratos da administração estadual: credenciamento de câmaras, indicação pelo contratado com prazo de objeção da Administração e publicidade do procedimento); Lei Estadual nº 8.412, de 2011 (criação da AGEJA); Lei Estadual nº 7.106, de 2005 (criação do Instituto de Meio Ambiente do Jacarandá, IMA-JA, encarregado do licenciamento ambiental); Lei Municipal nº 3.877, de 2011 (Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto das Garças); convênio de cooperação Estado-Município e contrato de programa com a SANEJA (2013).

3. CRONOLOGIA NORMATIVA RELEVANTE

2013: edital publicado sob a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 11.079/2004. 2014: celebração do contrato. 2015: alterações da Lei nº 13.129 na Lei de Arbitragem. 2016: Lei nº 13.303 (estatais). 2019: Lei nº 13.874 (liberdade econômica; arts. 421 e 421-A do Código Civil). 2020: novo marco do saneamento (Lei nº 14.026). 2021: Lei nº 14.133 (nova lei de licitações; não alcança o contrato em curso). 2024: requerimento de arbitragem.

A legislação federal citada é a brasileira real; os diplomas estaduais e municipais pertencem ao universo do caso.

CE PP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3